

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 707/2531

อัยการ เชียงราย

นาย เล่าอย่าง แซ่ ย่าง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน แต่มาปฏิเสธชั้นศาลและอ้างว่าชั้นสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเอากระดาษซึ่งพิมพ์ข้อความอยู่แล้วมาให้จำเลยพิมพ์ลายนิ้วมือ เมื่อปรากฏว่าโจทก์มีประจักษ์พยาน 7 ปากเบิกความยืนยันเป็นที่สอดคล้องต้องกันว่าสามารถจดจำหน้าจำเลยได้อย่างแม่นยำแน่นอนโดยไม่มีทางผิดพลาดเป็นอย่างอื่นได้ และมีพยานแวดล้อมกรณีประกอบแน่นหนามั่นคง ถึงแม้ว่าจำเลยจะไม่ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนศาลก็ย่อมรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวลงโทษจำเลยได้แล้ว เช่นคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยจึงไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา คดีไม่มีเหตุจะลดโทษให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามในข้อหาความผิดฐานปล้นทรัพย์และข้อหาความผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 340, 340 ตี, 83, 80, 91 และข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดหลายกรรม เวียงกระทงลงโทษ ฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตี, 83 จำคุกคนละ 22

ปี 6 เดือน ข้อหาความผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 80, 52 ประกอบมาตรา 83 จำคุกคนละตลอดชีวิต กับให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม คือ จำเลยที่ 1 จำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 2 ที่ 3 จำคุกคนละ 5 ปี เมื่อจำเลยทั้งสามได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้ว โทษจำคุกอื่นจึงไม่ต้องบังคับ จำเลยทั้งสาม อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยทั้งสามกระทำความผิดจริงตามฟ้องทุกข้อหาแต่ข้อหา ความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นกรรมเดียวกับข้อหาความผิดต่อชีวิตลงโทษตามมาตรา 289(4)(6)(7), 80, 83 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต กับโทษตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมจำเลยทั้งสามให้การสารภาพในชั้นสอบสวน มีประโยชน์ต่อการพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละกระหนาบหนึ่งในสามเป็นจำคุก จำเลยทั้งสามในข้อหาความผิดต่อชีวิตคนละ 33 ปี 4 เดือนรวมกับโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม เป็นจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 34 ปี 4 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 คนละ 36 ปี 8 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกาขอไม่ให้ศาลลดโทษแก่จำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า แม้จำเลยทั้งสามจะได้ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน แต่มาปฏิเสธรชั้นศาลและอ้างตนเองเข้าเป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า ชั้นสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกระดาษซึ่งพิมพ์ข้อความอยู่แล้วมาให้จำเลยทั้งสามพิมพ์ลายนิ้วมือ เมื่อปรากฏว่าคดีนี้โจทก์มีประจักษ์พยานมาเบิกความยืนยันเป็นที่สอดคล้องต้องกันรวม 7 ปากซึ่งพยานโจทก์เหล่านั้นต่างก็สามารถจดจำหน้าจำเลยทั้งสามได้อย่างแม่นยำแน่นอนโดยไม่มีทางผิดพลาดเป็นอย่างอื่นไปได้ และมีพยานแวดล้อมกรณีประกอบแน่นหนามั่นคง ถึงแม้ว่าจำเลยทั้งสามจะไม่ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนก็ตาม ศาลก็ย่อมรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวลงโทษจำเลยทั้งสามได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสามแต่อย่างใด เช่นนี้ คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสามจึงไม่เป็นประโยชน์แก่การ

พิจารณา คดีย่อมไม่มีเหตุจะลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ที่ศาล  
อุทธรณ์ลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสาม คนละกระทงละหนึ่งในสามนั้น ไม่ต้องด้วยความ  
เห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสาม คนละกระทงละหนึ่งในสาม  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงให้จำคุกจำเลยทั้งสามไว้ตลอดชีวิต  
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |